رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١١٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٠٢٣ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢٤هـ

المَوضُوعَات

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد - صرف مكافأة إمامة المسجد - الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة - التفريق بين المتماثلات.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن المدعي يخضع للنظم العسكرية ومن ثم لا يعامل بغيرها، كما أن مكافأة نهاية الخدمة تكون بمقدار آخر راتب مع العلاوات والبدلات دون المكافآت - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد تضمن منح موظفي المساجد مكافأة محددة عند نهاية خدمتهم، وأن الثابت تكليف المدعي بإمامة مسجد مقر العمل مع صرف مكافأة شهرية له، ثم الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة - عدم قبول التفريق بين المتماثلات بصرف مكافأة الإمامة ثم الامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١، ٢، ٢٥) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣٩٢/١/٩هـ.
- المادة (٢٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٥هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦هـ، بشأن البدلات والعلاوات التي تضاف إلى الراتب الأساسي للضباط والأفراد عند تعويضهم عن إجازاتهم بعد نهاية الخدمة.
- توصية لجنة الضباط العليا رقم (١/١/ل/١٤٤١هـ) وتاريخ ١٤٤١/١/١٣هـ، بشأن عدم استحقاق العسكريين المكلفين بالإمامة والأذان داخل مقرات القطاعات الأمنية لمكافأة نهاية الخدمة.
- قرار وزير الداخلية رقم (٨٤٢) وتاريخ ١٤١٣/٦/١٩هـ، بشأن استحداث علاوة فنية لأعمال التوعية الإسلامية.

الوَقَائِعُ

تتلخص في أن المدعي الموضحة بياناته بصدر الحكم تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٩هـ، بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه أحد منسوبي المدعى عليها، ويطلب

إلزامها بأن تصرف له مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد بمبلغ قدره (٢١,١٥٩) واحد وعشرون ألفاً ومئة وتسعة وخمسون ريالاً. وأضاف بأن هذه المكافأة تم إنزالها بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٣هـ. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضرها، وفي جلسة يوم الخميس ١٤٤٢/٨/١٢هـ عقدت الدائرة الجلسة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ولم يحضر فيها المدعي أو من يمثله، فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب النظر في الدعوى المشطوبة، فحددت الدائرة جلسة يوم الخميس ١٤٤٢/٩/٣هـ، وقد عقدتها الدائرة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وفيها اطلع الطرفان على المذكرات المقدمة من كليهما عبر خدمة تبادل المذكرات، فقررا اكتفاءهما، وتتمثل إجابة ممثل المدعى عليها بمذكرة مفادها: عدم استحقاق المدعي لما يطالب به بناءً على نص الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام خدمة الأفراد. كما تتمثل إجابة المدعي بمذكرة مفادها: أن المكافأة صُرفت لعدد من زملائه في العمل، وقد تمّ عمل حصر المبالغ من قِبل المدعى عليها، كما أن الأمر الملكي ينص على صرف هذه المكافأة للمؤذنين والأئمة، والمرسوم الملكي لا ينقض إلا بمثله. وفي جلسة هذا اليوم عقدت الدائرة الجلسة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ولم يحضر طرفا الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها استناداً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم، وبعد فحص أوراق الدعوى وما يتعلق بها من أنظمة وقرارات؛ فإنّ المدعي يطالب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة نهاية خدمة إمام مسجد بمبلغ (٢١,١٥٩) واحد وعشرين ألفاً ومئة وتسعة وخمسين ريالاً؛ وبالتالي فإن هذه الدعوى تختص بنظرها محاكم ديوان المظالم وفقاً لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية..."، كما أن الاختصاص المكاني منعقد لهذه المحكمة بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، كما باشرت الدائرة نظر هذه الدعوى وفق قرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ المنظم لعمل الدوائر واختصاصاتها. وأما عن قبول الدعوى، فإن ما يطالب به المدعي يعتبر من الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتي نشأت بعد نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وقد نصّت

المادة الثامنة منه على أنّ: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به..."، وقد نشأ حق المدعي بعد العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم -آنف الذكر- ثمّ تقدم بدعواه بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٩هـ بعد تظلمه للمدعى عليها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وحيث نصّت المادة (٢٦/أ) من نظام خدمة الأفراد المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨هـ على أنه: "يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي، أو عند فصله بسبب الغياب ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر..."، كما نصّت الفقرة (ب) من ذات المادة على أنه: "يعوض الفرد عن إجازاته التي لم يستعملها بمقدار آخر راتب كان يتقاضاه مع كافة البدلات والعلاوات عدا بدل التمثيل"، مما يعني عدم سريان نص المادة على المكافآت، كما نصّ قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦هـ على أن: "البدلات والعلاوات التي تضاف إلى الراتب الأساسي للضباط والأفراد عند تعويضهم عن إجازاتهم بعد نهاية الخدمة مقصورة على البدلات والعلاوات الناشئة بموجب نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد وتعديلاتهما، وذلك متى توافرت فيها الضوابط الواردة في النظامين"، والذي يفهم من هذا كله أن الفرد يعوض عن إجازاته المستحقة والتي لم يتمتع بها وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة بمقدار آخر راتب كان يتقاضاه مع كافة

البدلات والعلاوات الناشئة بموجب نظام خدمة الأفراد وتعديلاتهما دون المكافآت. وبالنظر إلى نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣٩٢/١/٩هـ -والذي استند عليه المدعي في دعواه- فإن هذا النظام خاص بموظفي المساجد -على اختلاف مسمياتهم- المعينين بموجب أحكامه؛ وذلك وفق المادة (١) منه، والتي نصّت على أنه: "تسري أحكام هذا النظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدر بشأنهم تنظيم خاص"، كذلك المادة (٢) منه والتي نصّت على أنه: "يُعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة..."، وبما أن المدعي يخضع للنظم العسكرية؛ فلا يعامل بغيرها من النظم إلا بموجب نص خاص، وهو ما لم يحصل في حال المدعي، كما أن توصية لجنة الضباط العليا رقم (١/١/ل/١٤٤١هـ) بتاريخ ١٤٤١/١/١٣هـ تضمنت: "عدم استحقاق العسكريين المكلفين بالإمامة والأذان داخل مقرات القطاعات الأمنية لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام الأئمة والمؤذنين كما هو معمول بوزارة الشؤون الإسلامية". وختاماً تشير الدائرة إلى أنه في مثل حال المدعي؛ فالأقرب لما قد يستحقه مقابل ما تم تكليفه به هي العلاوة الفنية المقرة بقرار وزير الداخلية رقم (٨٤٢) بتاريخ ١٤١٣/٦/١٩هـ والذي نص على: "...وحيث إنه لم يرد بالبند الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد في القوات المسلحة السعودية تخصص علاوة فنية لأعمال التوعية الإسلامية، ولما أشير إليه وما تقتضيه المصلحة

العامة؛ يقرر ما يلي: ١-إحداث علاوة فنية لأعمال التوعية الإسلامية تشمل (توعية إسلامية، إمام، مؤذن، خادم مسجد)... ٣-على الجهات المعنية تنفيذ قرارنا هذا وإبلاغه لمن يلزم"؛ وذلك متى توفرت الشروط وانتفت الموانع.

لذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من (...) ضد إدارة شرطة منطقة عسير.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنه صدر قرار مدير الأمن العام رقم (١٠٥٩٣) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢٩هـ بصرف مكافأة شهرية للمستأنف فئة (ب) بمقدار (١٨٠٠) شهرياً، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٥هـ، وحيث التزمت المستأنفة ضدها بذلك وصدر قرارها المومئ إليه، وحيث إن نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣٩٢/١/٩هـ قد نص في المادة (٢٥) منه على أن: "يمنح موظفو المساجد عند انتهاء خدماتهم اللاحقة لصدور هذا النظام -إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية- مكافآت بمقدار نصف المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وبمقدار

كامل المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، وحسب المكافآت على أساس آخر مكافأة شهرية استحقها الموظف"، وبما أن الثابت أن المستأنف قد عمل إماماً لشرطة بيشة؛ بموجب القرار الصادر من مدير الأمن العام خلال فترة المطالبة. ولا ينال من ذلك بأن المستأنف عسكري ولا يوجد في نصوص نظام خدمة الأفراد شيئاً مما يطالب به؛ ذلك أن المستأنف صدر له قرار من إدارته وسبق وأن قامت له بالصرف شهرياً، ولم يبق إلا مكافأة نهاية الخدمة المترتبة على قرارها ذلك، ولا مسوغ للتفريق بين المتماثلين حيث كانت تصرف له راتباً شهرياً بموجب القرار الإداري وتمتنع عند صرف مكافأة نهاية الخدمة.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام شرطة منطقة عسير بأن تصرف لـ (...) مكافأة نهاية الخدمة كإمام مسجد للفترة من ١٤٢٤/٥/٢٩هـ حتى ١٤٣٧/٥/١هـ.